



EL DERECHO ESCRITO

COMENTARIO

La falta de MASC como requisito de procedibilidad: entre la inadmisión y la subsanación

Cuándo la falta de intento de negociación previa permite inadmitir la demanda y cuándo debe abrirse un trámite de subsanación, a la luz de la LO 1/2025.

Juan Contera Miranda

20 de septiembre de 2026 · 15 min de lectura



La exigencia de negociación previa ha abierto una controversia sobre los límites de la inadmisión y el alcance de la subsanación. Su análisis requiere distinguir el cumplimiento material del requisito, su acreditación documental y las garantías de acceso a la jurisdicción.

ÍNDICE DEL ARTÍCULO

I. Introducción

II. Finalidad del requisito de negociación previa

III. Subsanabilidad del requisito: criterios interpretativos

IV. Acceso a la jurisdicción, proporcionalidad y principio pro actione

V. Consideraciones finales

I. Introducción

Desde la entrada en vigor de la **Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia** (LO 1/2025), la exigencia de intentar una negociación previa a la demanda ha suscitado dudas acerca del alcance y rigor con el que debe examinarse este nuevo requisito de procedibilidad.

La relevancia práctica de la cuestión trasciende la mera discrepancia interpretativa sobre el alcance de la norma. **La forma en que se interpreten y apliquen las exigencias relativas al intento de negociación y a su acreditación puede condicionar el propio acceso a la jurisdicción y, en determinados supuestos, llegar a determinar la pérdida definitiva de la acción ejercitada.** De ahí que la delimitación de los supuestos que justifican la inadmisión y de aquellos en los que procede conceder un trámite de subsanación constituya una cuestión de indudable actualidad y relevancia práctica.

El problema se sitúa, así, en la intersección entre la finalidad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como instrumentos dirigidos a favorecer una solución consensuada de las controversias y las garantías que protegen el acceso a la jurisdicción. **La cuestión central no reside únicamente en determinar si el requisito ha sido cumplido, sino también en precisar qué consecuencias deben derivarse de su falta de acreditación, de una acreditación defectuosa o de la omisión de determinados extremos en la demanda.**

Este artículo examina la subsanabilidad del requisito de procedibilidad a partir de la finalidad de la norma, los distintos criterios interpretativos existentes y los principios de proporcionalidad y *pro actione*, con el propósito de delimitar la respuesta procesal que corresponde en cada supuesto

y determinar hasta dónde puede llegar la inadmisión sin convertir una exigencia formal en un obstáculo desproporcionado para el ejercicio de la acción.

II. Finalidad del requisito de negociación previa

La exigencia de un intento de negociación previo responde a una finalidad sustantiva: favorecer que las partes exploren una solución consensuada antes de acudir a la jurisdicción y evitar que el proceso judicial constituya necesariamente el primer cauce de tratamiento de la controversia. El requisito de procedibilidad no se agota, por tanto, en la realización de una formalidad previa, sino que pretende garantizar que haya existido una oportunidad real de negociación.

Precisamente por ello, la cuestión de la subsanabilidad exige partir de la distinción entre el **cumplimiento material del intento de negociación** y su **acreditación procesal**.

El artículo 10 LO 1/2025 establece la necesidad de documentar el intento de negociación, mientras que los artículos 264.4 y 399.3 de la **Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)** regulan, respectivamente, los documentos que deben acompañar a la demanda y la descripción de la negociación realizada. Por su parte, el artículo 403.2 LEC contempla la inadmisión de la demanda cuando no se hayan cumplido los requisitos de procedibilidad legalmente exigidos. El problema consiste, por tanto, en determinar **qué defectos afectan al propio presupuesto procesal y cuáles inciden únicamente en su acreditación o descripción, de modo que puedan ser objeto de subsanación.** ^[1-2]

La amplitud de las formas de negociación admitidas por la LO 1/2025 aconseja, además, evitar una concepción excesivamente formalista del requisito. La finalidad de la norma no parece depender de la utilización de una concreta fórmula documental, sino de que haya existido una actividad previa dirigida efectivamente a abordar la controversia y a ofrecer a las partes una oportunidad de alcanzar una solución consensuada. **La ausencia de un burofax específicamente identificado como MASC no permite descartar, por sí sola, otras formas legalmente admisibles de negociación,** siempre que pueda acreditarse que la actuación desarrollada respondía materialmente a la finalidad perseguida por la norma. ^[1, 6]

Esta perspectiva permite comprender por qué la cuestión de la subsanación no puede resolverse exclusivamente atendiendo a la forma en que se documentó la negociación. La respuesta procesal debe guardar relación con la función que el requisito pretende cumplir y con la posibilidad de comprobar si esa finalidad fue efectivamente satisfecha antes de acudir a los tribunales.

III. Subsanabilidad del requisito: criterios interpretativos

Los criterios examinados permiten identificar una primera distinción relevante. **La ausencia de negociación previa no puede equipararse a la falta o insuficiencia de su acreditación.** Si ninguna actividad negociadora se desarrolló antes de la presentación de la demanda, el intento de MASC iniciado con posterioridad no subsana la carencia originaria: se trataría de un cumpli-

miento extemporáneo del presupuesto procesal. Por el contrario, cuando la negociación tuvo efectivamente lugar antes de la demanda, pero su existencia, contenido o circunstancias no han quedado suficientemente acreditados, la subsanación puede dirigirse a justificar un hecho ya producido, sin alterar el momento en que se cumplió el requisito. Esta distinción constituye el principal punto de coincidencia entre los criterios jurisprudenciales examinados y parte de la doctrina. ^[8-10]

La dificultad aparece cuando el defecto no consiste únicamente en una acreditación insuficiente, sino en la **omisión del propio relato de la actividad negociadora en la demanda**. Sobre este extremo existen criterios divergentes. El acuerdo 11 de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 31 de octubre de 2025, admite la posibilidad de subsanar dicha omisión. En sentido contrario, el apartado 7 de los acuerdos de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Valencia, de 15 de junio de 2026, considera insubsanable la falta de exposición del proceso negociador y limita la subsanación a la justificación documental de una negociación que ya hubiera sido alegada. Se trata, en ambos casos, de criterios de unificación orientativos, cuyo alcance debe distinguirse de las decisiones adoptadas en litigios concretos. ^[8-9]

La jurisprudencia ofrece ejemplos que permiten apreciar la relevancia práctica de esta distinción. El **Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, 48/2025, de 18 de julio**, ante las dudas suscitadas sobre la dirección de correo electrónico empleada para remitir una oferta vinculante confidencial, consideró que la decisión de archivo directo era precipitada al no haber permitido su subsanación:

“ «En todo caso, la decisión de archivo directo es precipitada, al no permitir su subsanación».

— AAP Alicante 48/2025, fundamento segundo, apartado 4. ^[6]

La cuestión no afectaba en ese caso a la inexistencia de una actuación negociadora anterior a la demanda, sino a la **identificación y acreditación del canal mediante el que aquella actuación se había producido**. La subsanación permitía, por tanto, aclarar una circunstancia relevante para valorar el cumplimiento de un requisito que, en principio, podía haber sido satisfecho antes de iniciar el proceso.

Un problema distinto surge cuando las actuaciones realizadas antes de la demanda están documentadas, pero se discute si pueden calificarse jurídicamente como un verdadero intento de negociación a efectos del artículo 5 LO 1/2025. En estos supuestos, la cuestión no es estrictamente documental: exige determinar **si la actividad desarrollada presenta una finalidad y un contenido susceptibles de satisfacer el requisito de procedibilidad y si existe correspondencia entre aquella actividad, las partes intervinientes y el objeto del litigio posterior**.

De este modo, pueden distinguirse al menos **tres situaciones con consecuencias procesales diferentes**:

- 1.º La inexistencia de cualquier intento negociador previo.
- 2.º La existencia de una negociación anterior cuya acreditación o descripción presenta defectos.
- 3.º La existencia de actuaciones documentadas cuya naturaleza como MASC debe ser objeto de valoración jurídica.

Mientras el primer supuesto afecta al cumplimiento material del presupuesto procesal, los dos últimos plantean, en distinta medida, problemas de acreditación o calificación que pueden requerir una respuesta menos gravosa que la inadmisión inmediata.

Desde esta perspectiva, el trámite de subsanación cobra especial relevancia cuando permita al órgano judicial **comprobar si el requisito estaba materialmente cumplido en el momento de interponerse la demanda**, sin convertir la subsanación en una vía para realizar por primera vez el MASC una vez iniciado el proceso. La diferencia es esencial: subsanar no significa cumplir extemporáneamente el requisito, sino acreditar o completar la información necesaria para verificar un cumplimiento que ya se produjo.

La cuestión más controvertida reside, por tanto, en determinar si esta lógica debe extenderse también a los supuestos en los que la demanda omite por completo el relato de la negociación. El criterio favorable a la subsanación encuentra apoyo en una concepción funcional del requisito y en la posibilidad de que el trámite permita comprobar posteriormente una actividad negociadora realmente desarrollada. El criterio contrario considera que la exigencia de describir la negociación forma parte de las condiciones legales de acceso al proceso y que su omisión impide tener por cumplido el presupuesto en los términos exigidos por la LEC. ^[8-10]

En este sentido, la controversia no se reduce a decidir si un defecto es formal o material. Exige determinar qué función cumple la exigencia omitida, si el requisito estaba efectivamente cumplido al tiempo de presentar la demanda y si la corrección posterior permite al órgano judicial verificar ese cumplimiento sin alterar la finalidad de la norma. Sobre esta cuestión inciden, además, el derecho de acceso a la jurisdicción y los principios de proporcionalidad y *pro actione*, que deben ser examinados a la hora de determinar cuándo la inadmisión constituye una consecuencia justificada y cuándo procede ofrecer una oportunidad de subsanación.

IV. Acceso a la jurisdicción, proporcionalidad y principio *pro actione*

La distinción entre el incumplimiento material del requisito y los defectos relativos a su acreditación debe completarse con las garantías derivadas del derecho de acceso a la jurisdicción. El artículo 403.2 LEC debe interpretarse conjuntamente con los artículos 231 y 404.2.2.º LEC, relativos a la subsanación de defectos procesales, y con el artículo 11.3 de la **Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ)**, que impone una respuesta favorable a la subsanación cuando el defecto sea susceptible de corrección. ^[2-3]

El artículo 24.1 de la **Constitución Española** (CE) proporciona el marco constitucional de esta cuestión. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva impide cerrar el proceso por defectos susceptibles de subsanación y que, para que una inadmisión resulte compatible con este derecho, el requisito incumplido debe ser insubsanable o, siendo subsanable, no haber sido corregido pese a haberse ofrecido la posibilidad de hacerlo. ^[7] La STC 163/2016, de 3 de octubre, recuerda además que los requisitos formales no constituyen fines autónomos, sino instrumentos al servicio de una finalidad legítima.

Este criterio no supone relativizar el carácter preceptivo del MASC. **El principio *pro actione* no permite considerar cumplido un requisito que materialmente no lo estaba, pero sí exige evitar que un defecto reparable en su acreditación produzca, sin más, el cierre del proceso.** La respuesta judicial debe atender, por ello, a la finalidad perseguida por la exigencia, la entidad del defecto, la posibilidad efectiva de corregirlo y la diligencia observada por la parte. La jurisprudencia constitucional ha vinculado expresamente esta ponderación con la proporcionalidad entre el defecto cometido y la consecuencia procesal aplicada.

Aplicado al régimen de los MASC, ello permite diferenciar entre **la falta efectiva de negociación previa**, que no puede ser subsanada mediante una actuación posterior a la demanda, y aquellos defectos que únicamente impiden acreditar o valorar adecuadamente una negociación ya realizada. En estos últimos casos, cuando la finalidad de la norma puede alcanzarse sin perjuicio para la contraparte ni alteración de la posición procesal de las partes, la inadmisión inmediata exige una justificación especialmente rigurosa.

Esta cuestión adquiere particular relevancia cuando la acción está sometida a un plazo de caducidad. En estos supuestos, una decisión de inadmisión no supone únicamente retrasar el acceso al proceso, sino que **puede comportar la pérdida definitiva de la posibilidad de ejercitar la acción.** El riesgo es especialmente significativo cuando la actividad desarrollada antes de la demanda presenta elementos que podrían constituir un intento de negociación, pero su suficiencia como MASC o su acreditación son discutidas.

Así ocurrió en un caso real en el que trabajé, relativo al **retracto de comuneros**, cuyo ejercicio está sujeto a un plazo de caducidad de nueve días. Antes de la presentación de la demanda se habían intercambiado correos electrónicos, aceptado determinadas condiciones y desarrollado diversas actuaciones dirigidas a formalizar la adquisición. La demanda recogía y acreditaba expresamente esta secuencia de actuaciones, pero no incluía un apartado específico relativo al cumplimiento del requisito de procedibilidad ni aportaba una comunicación en la que se hiciera constar expresamente su consideración como MASC.

La controversia se centraba, por tanto, en determinar si las actuaciones desarrolladas antes de la demanda podían calificarse como una **negociación directa jurídicamente idónea** a efectos de la LO 1/2025 y si existía suficiente correspondencia entre aquella actividad, las partes intervinientes y el objeto del posterior litigio. Con carácter subsidiario, se interesaba la posibilidad de subsanar cualquier defecto relativo a la acreditación o descripción del intento negociador.

Sin embargo, el juzgado inadmitió la demanda de plano, sin conceder previamente a la parte demandante un plazo para subsanar o aclarar el eventual defecto apreciado. La decisión adquiere especial relevancia por las consecuencias que podía producir en una acción sometida a un plazo de caducidad tan breve: si la actividad previa no fuera considerada suficiente para cumplir el requisito de procedibilidad y la inadmisión impidiera un nuevo ejercicio de la acción dentro del plazo disponible, la cuestión procesal podía traducirse en la pérdida definitiva de la acción.

En estos supuestos, el artículo 7 LO 1/2025 adquiere especial importancia, al regular los efectos del inicio del proceso negociador sobre los plazos de prescripción y caducidad. ^[1] **La proximidad o el transcurso del plazo no eximen del cumplimiento del MASC, pero sí hacen especialmente relevante determinar con precisión qué actuaciones se realizaron antes de la demanda y qué consecuencias debe producir un eventual defecto de acreditación.** Cuando de esa valoración depende la supervivencia de la acción, la decisión entre inadmitir y conceder un trámite de subsanación deja de ser una cuestión meramente formal y adquiere una dimensión directamente vinculada al derecho de acceso a la jurisdicción.

V. Consideraciones finales

El análisis expuesto permite sostener que la exigencia de MASC como requisito de procedibilidad no debe convertirse en una barrera formal de acceso a la jurisdicción. **La posibilidad de subsanar cobra especial relevancia cuando existan elementos que permitan apreciar que el intento de negociación se produjo antes de la demanda, pero su acreditación, descripción o encaje como MASC resulte incompleto o defectuoso.** Corresponde, por tanto, distinguir entre la ausencia material del requisito —que no puede suplirse mediante una negociación iniciada después de la demanda— y los defectos relativos a su documentación o justificación, cuya corrección puede permitir verificar un cumplimiento que ya existía al tiempo de accionar.

De este modo, la respuesta procesal debe atender a las circunstancias concretas de cada caso. **La valoración de si el requisito fue efectivamente cumplido exige un examen individualizado de la actividad desarrollada antes de la demanda, de sus intervinientes, de su objeto y de su correspondencia con la controversia posteriormente planteada.** Cuando la carencia apreciada afecte al propio cumplimiento material del requisito, la subsanación no puede utilizarse para crear ex post un presupuesto que no existía. Cuando, por el contrario, exista una actividad negociadora previa y el defecto se refiera a su acreditación o a elementos susceptibles de corrección, la respuesta procesal deberá valorar la posibilidad de subsanación antes de acudir a la consecuencia más gravosa de la inadmisión.

La disparidad de criterios existente aconseja, entretanto, extremar la diligencia en la preparación de la demanda. **Siempre que el litigio esté sujeto al requisito de procedibilidad y no concurra una exclusión legal, resulta aconsejable realizar el MASC, documentarlo adecuadamente, describir expresamente en la demanda el proceso negociador y acompañar los documentos necesarios para acreditar su existencia y terminación.** Esa documentación debería permitir identi-

ficar, al menos, a los intervinientes, el objeto de la controversia, las actuaciones o comunicaciones desarrolladas y la forma en que concluyó el intento, todo ello con respeto a las exigencias de confidencialidad previstas en el artículo 9 LO 1/2025. ^[1-2]

Especial cautela requieren las acciones sometidas a **plazos de caducidad**, en las que una decisión de inadmisión puede proyectarse más allá del propio proceso y hacer imposible un nuevo ejercicio de la acción. En estos supuestos, la interpretación del requisito debe coordinarse especialmente con sus efectos temporales y con las previsiones del artículo 7 LO 1/2025. La proporcionalidad de la respuesta procesal adquiere así una relevancia singular: cuanto más graves sean las consecuencias que la inadmisión pueda producir sobre el derecho de acceso a la jurisdicción, mayor importancia cobra distinguir entre la inexistencia del presupuesto procesal y un mero defecto susceptible de aclaración o subsanación.

En definitiva, **el requisito de procedibilidad debe cumplir su finalidad —favorecer una solución negociada antes de acudir a los tribunales— sin transformarse en un obstáculo puramente formal para el ejercicio de la acción**. El verdadero reto interpretativo de la LO 1/2025 no consiste, por tanto, en elegir entre una aplicación rígida o flexible del MASC, sino en determinar, en cada caso, si la subsanación permite comprobar un requisito que ya se cumplía al tiempo de presentar la demanda o si, por el contrario, pretende crear *ex post* un presupuesto que entonces no existía.

REFERENCIAS

NORMATIVA

[1] Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

[2] Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

[3] Constitución Española.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

[4] Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

JURISPRUDENCIA

[5] AAP Barcelona, Sección 14.ª, 459/2025, de 16 de octubre, fundamento segundo. ECLI:ES:APB:2025:8281A.

[6] AAP Alicante, Sección 8.ª, 48/2025, de 18 de julio, fundamento segundo. ECLI:ES:APA:2025:253A.

[7] STC 287/2005, de 7 de noviembre, fundamentos 2-4; STC 163/2016, de 3 de octubre, fundamentos 3-4.

[8] Audiencia Provincial de Barcelona, Secciones Civiles: acuerdos de unificación de criterios de 31 de octubre de 2025.

[9] Audiencia Provincial de Valencia, Secciones Civiles: acuerdos de unificación de criterios de 15 de junio de 2026.

DOCTRINA

[10] Cepero Aránguez, Miguel Ángel, y Ramírez Simón, Julia: «Los MASC tras la LO 1/2025. El requisito de procedibilidad y el nuevo régimen de costas», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 67, 2025, pp. 226–238.

[11] Álvarez Torres, Manuel: «Derecho de defensa y tutela judicial efectiva frente al requisito de procedibilidad en la LO 1/2025 de los MASC», *Revista de Derecho UNED*, 37, 2026, pp. 261–286.

Este artículo tiene carácter informativo y divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. La valoración de un asunto concreto requiere analizar sus circunstancias particulares. Si deseas plantear una consulta relacionada con su contenido o con las materias que aborda, puedes hacerlo a través de la página de contacto.